

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 151/2532

นางสุวรรณ วิภาตะกลัศ

โจทก์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย

จำเลย

นายสุรเดช จิตรจรรักษ์ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 234

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับอุทธรณ์เฉพาะข้อ 2.1 ส่วนข้อ 2.2 เป็นการอุทธรณ์ดุลพินิจในการพิพากษาของศาลมิใช่อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่รับ

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์มีเหตุผลอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่าจำเลยกระทำโดยไม่สุจริตต่อโจทก์ ฉะนั้นจึงต้องได้มีการสืบพยานหลักฐานของโจทก์เสียก่อนที่จะมีคำพิพากษา โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ในข้อ 2.2 ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 22)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเพราะไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนรวม 252,480 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย ให้จำเลยปรับระดับตำแหน่งโจทก์เป็นนักวิชาการระดับ 9 อัตราเงินเดือน 21,640 บาทและให้จำเลยขึ้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ 2531

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 15)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 18)

คำสั่ง

อุทธรณ์ข้อ 2.2 ของโจทก์มีคำขอให้ศาลฎีกาสั่งศาลแรงงานกลางสืบพยานในประเด็นที่ว่า จำเลยกระทำการโดยไม่สุจริตและกลั่นแกล้งโจทก์ซึ่งโจทก์มิได้บรรยายไว้ในคำฟ้อง จึงเป็นเรื่องนอกประเด็นที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

อุทธรณ์ข้อ 2.2 ของโจทก์มีคำขอให้ศาลฎีกาสั่งศาลแรงงานกลางสืบพยานในประเด็นที่ว่า จำเลยกระทำการโดยไม่สุจริตและกลั่นแกล้งโจทก์ซึ่งโจทก์มิได้บรรยายไว้ในคำฟ้อง จึงเป็นเรื่องนอกประเด็นที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาตะพินธุ-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น